

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

CREDOR: JC COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 17.006.957/0001-48, com sede na Rua Brilhante, nº 1192, Bairro Vila Carvalho, CEP 79005-250 – Campo Grande – MS, representado pelo sócio proprietário e administrador **JULYO CÉSAR DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, RG: 001.734.136 SSP/MS, CPF: 027.800.881-09, residente e domiciliado na Rua João Pedro de Souza, nº 410, Jardim Monte Líbano, CEP: 79004-680, por seu procurador infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, ingressar com a presente

DEVEDOR: AMADO JOÃO LOPES OSMAR EPP, nome fantasia Rede Confinet & Serviço, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 37.189.966/0001-29, com sede na Rua João Márcio Ferreira Terra, nº 358 – Centro, Sidrolândia – MS, CEP CEP: 79170-000, conforme os fatos e fundamentos a seguir expostos:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, confessam e assumem como líquida e certa a dívida a seguir descrita:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do valor

1.1 - Ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **DEVEDOR** confessa dever ao **CREDOR** a quantia líquida, certa e exigível no valor de **R\$6.627,33 (seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos)**, atinente a compras de produtos realizadas na sede da credora, atualizado até 11 de maio de 2023.

1.2 - O valor aqui pactuado decorre de dívida oriunda de aquisição de produtos fornecidos pela empresa **JC COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANÇA ELETRONICA**

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 17.006.957/0001-48, com sede na Rua Brilhante, nº 1192, Bairro Vila Carvalho, CEP 79005-250 – Campo Grande – MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do pagamento, forma e desconto

2.1 – Reconhecendo como boa a origem da dívida, o **DEVEDOR**, compromete-se a pagar na seguinte conformidade:

2.2 – O Devedor se compromete a pagar o saldo da seguinte forma: **Entrada no dia 11/05/2023, no valor de R\$1.656,99 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), bem como 6 (seis) parcelas no valor de R\$644,38 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para o dia 10 (dez) dos meses subsequentes, iniciando em 10/06/2023 e findando em 10/11/2023.** As partes informam que os valores penhorados e ainda pendentes de LEVANTAMENTO JUDICIAL, ficarão para o Exequente como parte do pagamento do presente Acordo. Ressalta-se que do valor total informado, o valor de R\$868,23 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), refere-se aos honorários de cobrança.

2.3 - O valor deverá ser pago mediante **BOLETO BANCÁRIO** emitido pelo Patrono do CREDOR, a ser enviado em e-mail e por SMS no celular informado pelo mesmo.

Parágrafo Primeiro: O não pagamento de qualquer parcela na data aprazada, importará no vencimento integral e antecipado do débito, sujeitando o **DEVEDOR**, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 30%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM e mais custas processuais.

Parágrafo Segundo: Após o pagamento da entrada, em até 5 (cinco) dias úteis a empresa CREDORA fará a solicitação de baixa na negativação do DEVEDOR junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente à negativação ensejada pela presente dívida.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da exigibilidade da dívida

3.1 - A DÍVIDA ora reconhecida e assumida pelo **DEVEDOR** como líquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplica-se o disposto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil Brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de confissão de dívida.

Parágrafo único: A eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade do **CREDOR**, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

CLÁUSULA QUARTA – Das intimações para eventual cumprimento de sentença e/ou execução.

4.1 – As partes pactuam que, em caso de descumprimento do presente acordo, por qualquer parte, a parte credora poderá ingressar com cumprimento de sentença e/ou execução e a intimação deverá ocorrer por meio de WhatsApp e/ou ligação telefônica, pela serventia e certificar nos autos, atendendo o princípio da celeridade, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39 e Enunciado nº 129 do FONAJE.

4.2 – Desta forma, seguem números de telefones e WhatsApp das partes: a) Patrono do Credor – (67) 9 9151-8886 e b) DEVEDORES: (67) 67 97400-2772.

CLÁUSULA QUINTA - do Foro

Para dirimir qualquer dúvida oriunda deste instrumento fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande – MS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Isto posto, firma este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Campo Grande – MS, 11 de maio de 2023.

CREDOR: _____

DEVEDOR: _____

Testemunha 01: _____

Testemunha 02: _____
